

## LANZAMIENTO POR OCUPACIÓN DE HECHO DE PREDIOS URBANOS

Señor

Alcalde de.....

E.

S.

D.

....., mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°. .... de....., domiciliado y residente en....., abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional N°..... del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación (1) de....., mayor, domiciliado y residente en....., quien se identifica con la cédula de ciudadanía N° ..... de ..... según poder que adjunto, para que previos los trámites del artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y en el Decreto Reglamentario 992 de 1930 se le restituya el inmueble, desalojando a las personas que allí se encuentren, para lo cual me fundamento en los hechos y normas que a continuación relaciono.

Hechos

1. Desde el día ..... de ..... de ....., el señor ..... tiene la posesión a nombre propio, de manera pública y pacífica del inmueble ubicado en ..... cuyos linderos son los siguientes: .....

2. La posesión se ha ejercido a través de los siguientes actos: .....

3. El día ..... de ..... del año en curso (2), varias personas de quienes se desconoce la identidad lo ocuparon sin mediar su consentimiento.

Peticiones

Solicito al señor alcalde:

1. Se admita la presente querella dentro de las 48 horas siguientes a su presentación;

2. Se ordené la práctica de la diligencia de lanzamiento, previa notificación a los ocupantes;

3. Una vez cumplidos los trámites de ley se proceda al desalojo de los ocupantes.

#### Pruebas

Solicito al señor alcalde que se sirva decretar y practicar las siguientes pruebas para que sean tenidas en cuenta al elaborarse el fallo respectivo:

1. Las declaraciones extrajuicio de ..... y de .....

que dan cuenta de los hechos que originan la querella, conforme a lo dispuesto en el Decreto 992 de 1930, artículo 2º, numerales 5º y 6º.

2. Los siguientes documentos (4) .....

#### Competencia

Es usted competente por la naturaleza del negocio y la ubicación del inmueble.

#### Fundamento de Derecho

Fundamento la presente querella en lo dispuesto por el artículo 762 del Código Civil; artículo 15 de la Ley 57 de 1905; Decreto 992 de 1930; código nacional de policía artículos 125, 126, 127 y 129.

#### Procedimiento

El procedimiento adecuado es el que establece el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y el Decreto Reglamentario 992 de 1930.

#### Notificaciones

Para que se efectúen debidamente facilito las siguientes direcciones:

Los querellados pueden ser notificados en..... de esta ciudad.

El actor reside en..... de esta ciudad.

Recibiré las notificaciones del caso en la secretaría de su despacho y en mi oficina de abogado situada en la ..... de esta ciudad.

Señor Alcalde, Atentamente: \_\_\_\_\_

T.P.Nº. \_\_\_\_\_ del C.S.J.